

# 한국가스공사 상임감사위원

## 통보

일련번호 제22-공시-1호

제 목 이사회 제척·회피 사유 명확화 필요

소관부서 ☆

조치부서 ☆

내 용

### 1. 업무 개요

☆ ★는 「직제규정 시행세칙」 [별표2]에 따라 이사회 운영 업무를 담당한다. 이와 관련, 동 부서는 이사회규정, 이사회내위원회운영규정 등 제규정을 운영하고 있다.

현행 「이사회규정」 제10조는 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 당해 안건에 대한 의결권을 행사할 수 없음을 규정하고 있다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」은 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제50조(경영지침)의 규정에 따라 공기업·준정부기관의 운영에 관하여 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다. 동 지침은 2022. 6. 3.자 개정을 통하여 제47조의2(제척과 회피) 규정을 신설하였다.

제척 및 회피는 경영진과 회사 간 이해관계 상충을 해결하기 위한 제도적 장치이다. 제척은 불공정 우려가 있는 사유를 유형화하여 규정하고, 이에 해당되는 이사를 당연히 그 이사회 의사결로부터 제외시키는 제도이다. 회피는 유형화된 불공정 사유가 존재하는 경우 이사 스스로 이사회 의사결로부터 물러서도록 하는 제도이다.

「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」은 제척사유로 ①이사 또는 이사의 친족이나 친족이었던 사람과 이해관계가 있는 경우, ②이사가 최근 3년 이내에 해당 안건과 관련된 법인이나 단체 등에 재직하였던 경우를 열거하고 있다. 또한, 제척사유가 존재하는 경우 이사는 심의·의결에서 회피하여야 함을 규정하고 있다<sup>1)</sup>.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

현행 「이사회규정」 제10조는 이사의 심의·의결권이 제한되는 ‘특별한 이해관계’의 유형을 규정하고 있지 않아 이와 관련한 명확한 판단기준이 부재하며, 제척과 회피에 대한 구분이 없어 이사회의 심의·의결과 관련한 공정하고 안정적인 운영을 위한 제도적 보완의 필요성이 존재한다.<sup>2)</sup>

### 관계부서 등 의견 및 검토결과

☆는 감사의견을 수용하며 2023년도 이사회규정 개정 시 반영하겠다는 의견을

#### 1) 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제47조의2(제척과 회피)

①공기업·준정부기관의 이사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 안건에 관한 이사회의 심의·의결에서 제척(除斥)된다.

1. 이사 또는 이사의 친족이나 친족이었던 사람과 이해관계가 있는 경우

2. 이사가 최근 3년 이내에 해당 안건과 관련된 법인이나 단체 등에 재직하였던 경우

②이사가 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피(回避)하여야 한다.

2) 다만, 한국전력공사, 도로공사 등 타 공공기관의 경우에도 이사회 운영 관계규정에 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제47조의2(제척과 회피)가 정한 이사의 제척·회피 사유를 명시하고 있지 않고 있다.

제출하였다.

## 조치할 사항

☆장은 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제47조의2가 규정한 제척·회피사유를 이사회 관계규정에 반영하시기 바랍니다. (통보)